

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	-	징 계	1	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 복무규율 미준수(3)

관 련 부 서 ♡본부 □처 ◆부

징 계 종 류 감봉(1명, 3월)

조 치 부 서 ▽처 ▼부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 □처 ◆부 B는 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 사규 「취업규칙」 제29조(특별유급 휴가)에 따르면, 질병휴가를 다음과 같이 규정하고 있다.

「단체협약서」 제72조(질병휴가) ① 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 연간 60일 범위 내에서 이를 인정하고, 이 기간 동안은 통상임금을 지급한다.

1. 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2. 장애 조합원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

② 전항에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 인정한다.

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) ① 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 다음과 같이 유급휴가를 준다.

4. 질병휴가

가. 다음 중 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 연간 60일 범위 내에서 이를 허가할 수 있다.

1) 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2) 장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

나. 가. 목에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 허가할 수 있다.

그리고, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면, 다음과 같이 휴가·휴직에 대해 세부적으로 구체화하여 규정하고 있다.

「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직) ① 규칙 제29조의 규정에 따른 휴가와 규칙 제50조에 따른 휴직을 요하는 직원은 사실을 증명할 만한 증빙서를 제출하여야 한다. 다만, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 ▽일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

제6조(결근·휴가중의 휴일) ① 결근 기간중의 휴일 및 토요일은 결근일수에 산입한다.

② 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입한다.

또한, 사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 법령과 회사 모든

규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고”, 사규 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간)에 의하면, “통상근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 하며 중식시간은 12시부터 13시까지로 한다.”고 규정하고 있다.

따라서, 질병휴가 사용 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하면서 질병휴가를 사용하여야 하고, 평소에는 근무시간도 잘 지키면서 맡은 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

△본부의 질병휴가 사용내역 및 사택 내 복지시설 이용 현황을 점검한 결과, ❶ 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능하다고 판단해서 질병휴가를 사용하였으나, 질병휴가 기간본부 사택 내 복지시설을 이용하기도 하였고, ❷ 평일 근무시간을 제대로 준수하지 아니하고 근무시간 중에 근무지(사무실)를 조기 이석한 후 사택 내 복지시설을 이용한 사실을 확인하였기에, 이에 대한 조치가 필요하다.

조치할 사항 사장은

부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능하여 사용한 질병휴가 기간 또는 평일 근무시간 중에 성실한 자세로 근무에 임하지 아니하고 본부 복지시설을 수차례 반복하여 이용함으로써, 해당 시간에 근무를 불성실하게 하고 회사의 복무규율을 어지럽힌 책임을 물어 직원에게 「취업규칙」 제73조(징계)와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2(징계의결요구) 및 제103조의3(징계처분)에 따라 ‘징계(감봉3월)’ 처분하시기 바랍니다.(징계 1)